На основу чл. 22. става 1. тачке 7) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16), чл. 73. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница („Службени лист града Лознице“ број 19/16), Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа “Наш дом” Лозница на својој 4-ој редовној седници одржаној дана 27.01.2017. године, доноси:

С Т А Т У Т
КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАШ ДОМ“ ЛОЗНИЦА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Комунално јавно предузеће „Наш дом“ Лозница основано је Одлуком о организовању Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница број 06-28/89 од 27. децембра 1989. године („Службени лист општине Лозница бр. 8/1989), уписано у Регистар Привредног суда у Ваљеву Решењем број ФИ-126/89 у регистарском улошку број 1-100-00, а преведено у Регистар Агенције за привредне регистре Решењем број БД 27229/2005 од 27.06.2005. године.

Скупштина града Лознице донела је дана 07. септембра 2016. године Одлуку о усклађивању оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница број 06-26/16-3-7/2.

Члан 2.

Оснивач Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница (у даљем тексту: Јавно предузеће) је Град Лозница, улица Карађорђева број 2, матични број 07171412 (у даљем тексту: Оснивач).

Члан 3.

Овим Статутом уређују се основна питања од значаја за рад Јавног предузећа:

- пословно име и седиште Јавног предузећа;
- печат и штамбиљ;
- делатности Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу;
- планирање рада и развоја;
- распоређивање добити и покриће губитака;
- задужење Јавног предузећа;
- основни капитал Јавног предузећа;
- органи предузећа;
- заштита животне средине;
- права и обавезе за време штрајка;
- пословна тајна;
- општи акти предузећа;
- јавност у раду;
- друга питања од значаја за рад Јавног предузећа.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ

Члан 4.

Пуно пословно име Јавног предузећа гласи: Комунално јавно предузеће „Наш дом“ Лозница.

Скраћено пословно име Јавног предузећа гласи: КЈП „Наш дом“ Лозница.

Седиште Јавног предузећа је у Лозници, улица Булевар Доситеја Обрадовића бр.6.

3. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 5.

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ.

Печат Јавног предузећа је округлог облика у коме је уписано пословно име и седиште Јавног предузећа.

Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика у коме је уписано пословно име Јавног предузећа са местом за број и датум.

Члан 6.

Печат се користи за оверавање одлука и аката о раду и пословању Јавног предузећа.

Печат се мора посебно чувати и обезбедити од неовлашћеног коришћења и злоупотреба.

Печатом Јавног предузећа може руковати лице, које је у оквиру делокруга послова на које је распоређено, задужено за руковање, употребу и чување печата.

4. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Јавно предузеће обавља комуналне делатности: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарских услуга и делатности зоохигијене на територији града Лознице.

Члан 8.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 38.11 – Сакупљање отпада који није опасан

Остале делатности Јавног предузећа су:

- 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 38.32 - Поновна употреба разврстаних материјала;
- 39.00 - Санација, рекултивација и друге услуге управљања отпадом;
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
- 96.03 - Погребне и сродне делатности;
- 81.10 - Услуге одржавања објеката;

- 81.21 - Услуге редовног чишћења зграда;
- 81.22 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
- 81.29 - Услуге осталог чишћења;
- 91.04 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности;
- 96.09 - Остале непоменуте личне услужне делатности;
- 47.81 - Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама;
- 47.99 - Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца;
- 93.21 - Делатност забавних и тематских паркова;
- 56.10 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 56.21 - Кетеринг;
- 56.29 - Остале услуге припремања и послуживања хране;
- 46.77 - Трговина на велико отпацима и остацима;
- 47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном;
- 43.11 - Рушење објеката;
- 47.21 - Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама;
- 47.25 - Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама;
- 47.26 - Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама;
- 47.29 - Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама;
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- 47.79 - Трговина на мало половном робом у продавницама;
- 01.13 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака;
- 01.19 - Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
- 01.30 - Гајење садног материјала;
- 75.00 - Ветеринарска делатност.

За обављање ветеринарске делатности и послова ветеринарске амбуланте у складу са законом, Надзорни одбор Јавног предузећа доноси одлуку о организовању огранка Јавног предузећа под називом Комунално јавно предузеће „Наш дом“ - Огранак „Зоохигијенска служба са ветеринарском амбулантом“ Лозница (у даљем тексту Огранак) као издвојеног организационог дела Јавног предузећа. Скраћени назив Огранка је КЈП “Наш дом“ -Огранак „Зоохигијенска служба“ Лозница.

Огранак из става 3. овог члана региструје се у складу са законом којим се регулише регистрација привредних субјеката. Претежна делатност Огранка је 75.00 Ветеринарска делатност.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за обављање тих делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности, одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

5. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 9.

Јавно предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

1. трајно и несметано вршење комуналних услуга корисницима под условима и на начин утврђен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2. прописани и уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности и
4. развој и унапређење квалитета комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

Јавно предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у складу са законом, оснивачким актом, одлуком Скупштине града Лознице о начину обављања комуналне делатности и овим Статутом.

Члан 10.

Оснивач је дужан, у складу са законом да:

1. обезбеди Јавном предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности и
3. предузме мере за унапређење делатности.

Члан 11.

У случају поремећаја у пословању Оснивач може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, осим ако је оснивачким актом и законом којим се уређује обављање комуналне делатности од општег интереса другачије одређено, а нарочито:

1) промену унутрашње организације Јавног предузећа;
2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа Јавног предузећа;
3) ограничење у погледу права располагања појединим средствима ујавној својини и
4) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и оснивачким актом.

Члан 12.

Однос Јавног предузећа и Оснивача уређује се законом и оснивачким актом Јавног предузећа.

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 13.

Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

За сваку календарску годину Јавно предузеће је дужно да донесе годишњи Програм пословања и достави га надлежном органу Оснивача, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Изузетно, Јавно предузеће, уместо годишњег, може да донесе трогодишњи програм пословања који се ревидира сваке календарске године и доставља на начин и у року из става 2. овог члана.

Члан 14.

Уколико Јавно предузеће користи, или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм који мора да садржи намену и динамику коришћења средстава.

Годишњи Програм пословања и посебан програм из става 1. овог члана усваја Надзорни одбор и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Члан 15.

Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања врше се у складу са оснивачким актом Јавног предузећа.

Члан 16.

Надзорни одбор и Директор Јавног предузећа у оквиру својих овлашћења, дужни су да редовно прате и оцењују остваривање плана рада и развоја Јавног предузећа и да предузимају мере за њихово остваривање.

Члан 17.

У року од 30 дана од дана истека тромесечја, Јавно предузеће доставља Градској управи - Одељење за привреду и локални економски развој тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у складу са законом.

7. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 18.

Добит Јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити, Статутом, Програмом пословања и Годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача.

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну годину.

Члан 19.

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа-уз сагласност Оснивача, у складу са законом, другим прописом који уређује покриће губитака, Статутом, програмом пословања и Годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа.

Члан 20.

Средства за обављање делатности Јавног предузећа обезбеђују се из прихода од продаје комуналних услуга, буџета Оснивача и других извора у складу са законом.

Делатност Јавног предузећа се финансира на основу годишњег, односно трогодишњег програма пословања, који доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган Оснивача.

Члан 21.

Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.

8. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 22.

Јавно предузеће се може задужити под условима и на начин превиђен законом, оснивачким актом и Програмом пословања.

9. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 23.

Основни капитал Јавног предузећа је вредност уписаних улога оснивача, изражена у новцу. Улози Оснивача могу да буду новчани и неновчани.

Члан 24.

Основни капитал јавног предузећа чини улог у новцу у износу од 39.145.470,00 динара, а ова вредност представља уписани и уплаћени новчани капитал.

Члан 25.

По основу улагања у капитал, Оснивач стиче удео у Јавном предузећу, као и права по основу стеченог удела.

Удео Града Лознице, као Оснивача и јединог члана, у капиталу Јавног предузећа је 100%.

О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина Оснивача.

10. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 26.

Органи Јавног предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) Директор.

Надзорни одбор

Члан 27.

Надзорни одбор Јавног предузећа (у даљем тексту: Надзорни одбор) има три члана, од којих је један председник.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу.

Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа именује Скупштина града Лознице, на период од четири године.

Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се на предлог репрезентативног синдиката у Јавном предузећу.

Члан 28.

За председника и члана Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са законом.

Члан Надзорног одбора из реда запослених у Јавном предузећу, поред услова утврђених ставом 1. овог члана, мора да испуњава и следеће услове:

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година;

2) да није члан политичке странке.

Члан Надзорног одбора из реда запослених у Јавном предузећу предлаже се на начин утврђен статутом Јавног предузећа, при чему Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са законом.

Члан 29.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом.

Члан 30.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

- Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним оснивачким актом;
- Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

- се утврди да делују на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

- у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Члан 31.

Надзорни одбор:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја;

3) усваја извештаје о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Јавног предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрићу губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова и радњи у складу са законом, осим Статутом и одлуком Оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу или повећању капитала Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји или куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела и акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) врши друге послове у складу са законом, оснивачким актом и овим Статутом.

Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 5), 9), 14), 19) и 20) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града Лознице, а одлуку из става 1. тачка 15. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Градског већа града Лознице.

Одлуке из става 1. тачке 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине града Лознице.

Одлуку из става 1. тачка 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа града Лознице.

Члан 32.

Начин рада Надзорног одбора ближе је регулисан Пословником о раду.

Директор

Члан 33.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина Оснивача на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у поступку утврђеном законом.

Члан 34.

За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
   (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
   (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
   (3) обавезно лечење наркомана;
   (4) обавезно лечење алкохоличара;
   (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Директор Јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

Члан 35.

Директор Јавног предузећа:

1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа,
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа,

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење,

7) предлаже финансијске извештаје;

8) предлаже посебан програм из члана 14. овог Статута

9) извршава одлуке Надзорног одбора,

10) бира извршног директора;

11) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине града Лознице;

12) закључује уговор о раду са извршним директором у складу са законом којим се уређују радни односи;

13) доноси акт о систематизацији;

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршном директору;

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом Јавног предузећа;

17) доноси план набавки;

18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама;

19) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и овим Статутом.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из његове надлежности.

У случају одсутности директора или његове спречености Јавно предузеће заступа и представља запослени кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то овласти.

Члан 36.

За извршног директора Јавног предузећа бира се лице које испуњава услове из члана 34. тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9) овог Статута.

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у Јавном предузећу.

Јавно предузеће има једног извршног директора.

Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу.

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор у складу са оснивачким актом и овим Статутом.

За свој рад извршни директор одговара директору.

Члан 37.

Орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа, разрешиће директора пре истека времена на које је именован, уколико:

1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног предузећа прописане законом;
2) Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним оснивачким актом;
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
4) се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности , несавесним понашањем или на други начин;
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;
7) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 38.

Орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа, може разрешити директора пре истека периода на који је именован, уколико:

1) Јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним оснивачким актом;
2) Јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
3) Јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) Јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање;
5) Јавно предузеће врши исплату зараде без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима;
6) не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја;
7) Јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 39.

Мандат директора Јавног предузећа престаје истеком периода на које је именован, оставком или разрешењем.

Члан 40.

Оставка се у писаној форми подноси органу надлежном за именовање директора Јавног предузећа.

Члан 41.

Предлог за разрешење директора Јавног предузећа подноси Градско веће града Лознице.

Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко надлежног органа из става 1. овог члана.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење. Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, орган из става 1. овог члана предлаже оснивачу доношење одговарајућег решења.

Против Решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 42.

Уколико у току трајања мандата против директора Јавног предузећа буде потврђена оптужница, орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада.

Члан 43.

Скупштина града Лознице може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити именовано два пута за вршиоца дужности директора Јавног предузећа.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Јавног предузећа.

11. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 44.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине, да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврдиће се посебним актом, у зависности од утицаја делатности Јавног предузећа на животну средину.

Акт из става 2. овог члана доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.

Члан 45.

Запослени у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност на раду, као и да спроведе потребне мере заштите на раду и заштите животне средине.

12. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА

Члан 46.

Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу са Законом о штрајку, колективним уговором, односно правилником о раду.

Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и личну сигурност.

Члан 47.

Оснивач својим актом утврђује минимум процеса рада за време трајања штрајка уз претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката организованих у Јавном предузећу.

О утврђеном минимуму процеса рада обавештавају се, поред Јавних комуналних предузећа, сви корисници преко средстава јавног информисања.

13. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 48.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа, а на предлог директора, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило његовом пословном угледу и интересима.

Неће се сматрати повредом дужности чувања пословне тајне саопштење података из става 1. овог члана на седницама органа предузећа ако је такво саопштење неопходно ради вршења послова или обавештења органа.

Лице које саопштава овакве податке дужно је да, на седници органа, присутне чланове органа управљања и све остале учеснике упозори да се ти подаци или документи сматрају пословном тајном и да су дужни чувати као пословну тајну све оно што су сазнали.

14. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 49.

Статут је основни општи акт Јавног предузећа.

Статут, по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Лознице“.

Члан 50.

Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе органи и појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

15. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршног директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако Јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програм пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност и
7) друге елементе пословања, у складу са законом.

16. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Постојећа општа акта донета пре ступања на снагу овог Статута остају на снази и примењиваће се уколико нису у супротности са овим Статутом.

Члан 53.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Комуналног јавног предузећа „Наш дом“ Лозница („Службени лист града Лознице“, бр.6/2013 и 15/2016).

Члан 54.

Овај Статут, по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Лознице".

По добијању сагласности Оснивача овај Статут се објављује на огласној табли Јавног предузећа.

Број: 102/1
Датум: 27.01. 2017. год.
Л О З Н И Ц А

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
_____
/Драгана Симић, дипл.економ./

Објављено на огласној табли Јавног предузећа дана 14.02.2017. године.
Службеник за оверу_____